PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA – ESTADO DO PARANÁ Nº 01/2026

Dá nova redação à Lei Orgânica do Município de Apucarana - Paraná.

A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, aprovou e a sua Mesa promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal.

Art. 1º A Lei Orgânica do Município de Apucarana passa a vigorar com a seguinte redação:

PREÂMBULO

Nós, Vereadores e representantes do povo de Apucarana, reunidos em Sessão da Câmara Municipal para instituir o ordenamento básico do Município, em consonância com os fundamentos, objetivos e princípios expressos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado do Paraná, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte:

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA:

TÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA

Art. 1º O Município de Apucarana, parte integrante do Estado do Paraná, unidade da República Federa do Brasil, é dotado de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, asseguradas Constituição Federal, pela Constituição Estadual e por esta Lei Orgânica.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 2º Constituem objetivos fundamentais e diretrizes do Município de Apucarana:

I - promover o desenvolvimento administrativo e econômico local, com foco na gestão eficiente dos recursos públicos, no estímulo à atividade empresarial, ao comércio, à indústria, à cadeia produtiva do café e ao empreendedorismo sustentável, incorporando políticas de incentivo à tecnologia e à inovação;

II - fomentar a agricultura familiar, a produção e preservação do meio ambiente, adotando políticas voltadas ao uso racional dos recursos naturais, à cooperação intermunicipal e à integração com a região do Vale do Ivaí, promovendo o desenvolvimento rural sustentável;

III - garantir o acesso à educação de qualidade, em todos os níveis de sua competência, assegurando políticas públicas inclusivas, de valorização dos profissionais da educação, da incorporação de tecnologias educacionais e da permanência do aluno na escola;

IV - assegurar o direito à saúde, por meio de ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva, garantindo o acesso universal, igualitário e humanizado aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, inclusive mediante parcerias e cooperação com a região do Vale do Ivaí;

V - planejar e executar obras públicas e serviços de infraestrutura urbana e rural, promovendo a mobilidade, a acessibilidade, o ordenamento territorial e o desenvolvimento urbano sustentável, com a incorporação de soluções tecnológicas e inovadoras;

VI - incentivar e promover a cultura local, o esporte, o lazer e o turismo como instrumentos de inclusão social.

Art. 3º O Município poderá criar, organizar e suprimir Distritos Administrativos, observada a Legislação Estadual e mediante a aprovação da população interessada, em plebiscito prévio.

Art. 4º É mantida a integridade do Município, que só poderá ser alterada por meio de lei estadual e mediante a aprovação da população interessada, em plebiscito prévio.

Parágrafo único. A incorporação, a fusão e o desmembramento de parte do Município para integrar ou criar outros Municípios, obedecerão aos requisitos previstos na Constituição Estadual.

Art. 5º O Município adota como símbolos, além dos nacionais e estaduais, o Brasão, a Bandeira e o Hino Municipal, cujas características e uso serão definidos em lei municipal.

Art. 6º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único. É vedada aos Poderes Municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo os casos previstos nesta Lei Orgânica.

CAPÍTULO II

DOS BENS DO MUNICÍPIO

Art. 7º Constituem bens públicos municipais todas as coisas móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.

Parágrafo único. É obrigatório o cadastramento periódico de todos os bens móveis e imóveis do Município.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 8º Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 9º A alienação de bens da Administração Pública Municipal obedecerá às normas da legislação federal.

Art. 10. O Município poderá, na forma da lei, ceder a particulares, no território municipal, máquinas, equipamentos e operadores da Prefeitura para execução de serviços de caráter transitório, desde que não haja prejuízo aos serviços públicos, e que o interessado efetue previamente o pagamento da remuneração fixada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos.

Art. 11. Poderá ser permitido a particulares, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou de espaço aéreo de logradouros públicos para construção de passagens destinadas à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários, ou para outros fins de interesse urbanístico.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO

Seção I

Da Competência Privativa

Art. 12. Compete privativamente ao Município de Apucarana:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e estadual, no que couber;

III - instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com a obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

V - manter programas de educação infantil e de ensino fundamental, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado;

VI - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, perímetro urbano e rural;

VIII - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;

IX - elaborar o seu plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os seus orçamentos anuais;

PELO 001/2026 - PELO-I-334-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf https://https://
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

X - dispor sobre a utilização, a administração e alienação de seus bens;

XI - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, na forma da legislação federal;

XII - elaborar o Plano Diretor do Município de Apucarana;

XIII - organizar o quadro de seus servidores, estabelecendo regime jurídico único, bem como os planos de carreira, respeitando-se os direitos salvaguardados àqueles que ingressaram no regime de transição constitucional e não possuem direito à transmudação de regime, sejam eles servidores estáveis ou não estáveis;

XIV - instituir as normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, fixando as limitações urbanísticas;

XV - constituir servidões necessárias aos seus serviços;

XVI - dispor sobre a utilização dos logradouros públicos;

XVII - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização;

XVIII - promover a limpeza dos logradouros públicos, o transporte do lixo domiciliar, hospitalar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XIX - dispor sobre os serviços funerários e os cemitérios;

XX - dispor sobre a afixação de cartazes e anúncios, bem como, a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda em logradouros públicos e outros locais que a lei estabelecer;

XXI - dispor sobre o depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal;

XXII - dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade de erradicação da raiva e outras moléstias de que possam ser portadores ou transmissores, bem como promover a proteção e o bem-estar animal;

XXIII - garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida;

XXIV - arrendar, conceder, o direito de uso ou permutar bens do Município;

XXV - aceitar legados e doações;

XXVI - dispor sobre espetáculos, diversões públicas e artes em geral;

XXVII - dispor sobre o funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, observados os princípios da simplificação, da eliminação de exigências desproporcionais e da presunção de boa-fé, em conformidade com as normas de liberdade econômica;

XXVIII - dispor sobre o comércio ambulante;

XXIX - instituir e impor penalidade sobre infrações das suas leis e regulamentos;

XXX - promover a cultura e a recreação;

XXXI - promover e incentivar o artesanato local;

XXXII - realizar programas de apoio às práticas esportivas;

PELO 001/2026 - PELO-1-384-22-01-2026 - - AUTORIA A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

XXXIII - realizar programas que visem a conter a evasão escolar e que promovam a alfabetização;

XXXIV - dispor, em caráter supletivo e nos estritos limites do interesse local, sobre o armazenamento de defensivos agrícolas, seus componentes e afins, em conformidade com a legislação federal e estadual, vedada a criação de restrições ao uso e ao registro de produtos já aprovados pelos órgãos competentes;

XXXV - promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento social e econômico;

XXXVI - dispor sobre a construção e exploração de mercados públicos e feiras livres;

XXXVII - dispor sobre a concessão de auxílios e subvenções;

XXXVIII - dispor sobre as concessões de direito real de uso e administração de bens municipais;

XXXIX - integrar consórcio com outros Municípios para solução de problemas comuns;

XL - dispor sobre convênios com entidades públicas ou particulares;

XLI - proceder à denominação de próprios, vias e logradouros públicos;

XLII - conceder honrarias;

XLIII - dispor sobre a prevenção, o controle e a redução da poluição urbana, em todas as suas modalidades;

XLIV - promover e incentivar o agronegócio e o desenvolvimento rural sustentável, como vetores de crescimento econômico e social do Município;

XLV - prover sobre qualquer matéria de sua competência.

Seção II

Da competência comum

Art. 13. É competência comum do Município de Apucarana, juntamente com a União e o Estado do Paraná:

I - zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas, e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, e da proteção e garantia das pessoas com deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural do Município;

IV - impedir a evasão, a destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural em locais próprios, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, ao desporto, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

PELO 001/2026 - PEDIDO-I-004-22-01-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

IX - promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas de vulnerabilidade da pobreza, fomentando a geração de emprego e renda e o empreendedorismo como principais meios de integração social e econômica;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar a política de educação para segurança do trânsito.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 14. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída por representantes do povo.

Art. 15. A Câmara Municipal de Apucarana é composta de 11 (onze) vereadores.

Parágrafo único. O Poder Legislativo Municipal poderá alterar o número de vereadores, por meio de emenda à Lei Orgânica, até 31 de dezembro do ano anterior ao pleito municipal, observando a população atual do município.

Art. 16. Os subsídios dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, em até cento e oitenta dias antes das eleições municipais, observado o disposto na Constituição Federal.

Parágrafo único. Em razão do acúmulo de funções e das responsabilidades inerentes à chefia do Poder Legislativo, o subsídio do Presidente da Câmara será fixado de forma diferenciada, em valor superior de até 50% (cinquenta por cento) ao dos demais Vereadores, respeitados o teto constitucional, aplicando-se, em sendo o caso, o redutor, visando o respeito ao teto mencionado.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Seção II

Das Reuniões

Art. 17. No dia 1º de janeiro do primeiro ano da Legislatura, às 18h30, a Câmara Municipal reunir-se-á, em Sessão Solene, sob a presidência do Vereador mais votado nas eleições municipais, para a posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, que prestarão o compromisso nos termos estabelecidos pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, e para eleição da Mesa Diretora.

§ 1º Em caso de empate na votação obtida pelos Vereadores mais votados na eleição municipal, assumirá a presidência da Sessão Solene o candidato de mais idade dentre eles.

§ 2º O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no caput deverá fazê-lo no prazo máximo de quinze dias, contados da data da primeira sessão ordinária da Legislatura, sob pena de perda do mandato, salvo comprovado motivo justo aceito pela Câmara.

§ 3º No ato da posse, os Vereadores, o Prefeito e Vice-Prefeito deverão comprovar a desincompatibilização, quando exigida, e apresentar declaração de bens, a qual deverá ser atualizada anualmente, nos termos fixados pela legislação federal.

Art. 18. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, nos períodos de 2 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

§ 1º A primeira Sessão de cada um dos períodos acima indicados coincidirá com os dias da semana destinados às sessões ordinárias previstas no Regimento Interno.

§ 2º A Sessão Legislativa não será interrompida sem a aprovação de Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º A convocação extraordinária da Câmara Municipal, no período de recesso, far-se-á:

I - pelo Presidente da Câmara Municipal para o compromisso e a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, quando for necessário;

II - pelo Presidente da Câmara Municipal ou a requerimento da maioria dos membros da Câmara, em caso de urgência ou interesse público relevante;

III - pelo Prefeito, em caso de urgência ou interesse público relevante.

§ 4º Convocada extraordinariamente, a Câmara somente deliberará sobre matéria objeto da convocação.

Art. 19. As convocações da Câmara no período ordinário deverão observar o disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Seção III

PELO-I-001/2026 - PELO-I-384 - 22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Da Mesa Diretora da Câmara Municipal

Art. 20. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do Vereador de que trata o Art. 17 desta Lei Orgânica e elegerão os membros da Mesa, por voto aberto e observando o rito previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal, considerando-se automaticamente empossados os eleitos.

Art. 21. A Mesa será composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro Secretário e um Segundo Secretário.

§ 1º O mandato da mesa será de dois anos, permitida uma recondução em sequência para o mesmo cargo, seja na mesma legislatura ou entre legislaturas.

§ 2º Na constituição da Mesa, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos.

Seção IV

Das Atribuições da Câmara Municipal

Art. 22. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre matérias de competência do Município.

Art. 23. Compete privativamente à Câmara Municipal:

I - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia ou afastá-los definitivamente do cargo, nos termos da Lei;

II - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do Município por período superior a quinze dias;

III - eleger a Mesa Executiva e constituir as Comissões;

IV - elaborar seu Regimento Interno;

V - dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia legislativa;

VI - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal;

VII - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito;

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta e autarquias;

IX - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional;

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

decisão irrecorrível do Tribunal Competente;

X - sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

XI - convocar, por si ou por qualquer de suas Comissões, Secretários Municipais e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao Prefeito Municipal para prestarem, pessoalmente, informações sobre os assuntos previamente determinados, podendo ser responsabilizados, na forma da Lei, em caso de recusa ou de informações falsas;

XII - encaminhar pedidos escritos de informações ao Prefeito, aos Secretários Municipais, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao Prefeito Municipal, diretores de autarquias, empresas de economia mista, fundações e concessionárias ou permissionárias de serviços públicos;

XIII - sustar as despesas não autorizadas;

XIV - fixar, em cada Legislatura, para ter vigência na subsequente, o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e dos Vereadores em até cento e oitenta dias antes das eleições municipais;

XV - autorizar plebiscito, referendo e consultas populares;

XVI - solicitar intervenção Estadual, nos termos da Constituição do Estado do Paraná;

XVII - expedir indicações sugerindo medidas de interesse público aos órgãos competentes e a pessoas jurídicas de direito público ou privado, prestadoras de serviço público que atuem no município.

Parágrafo único. É fixado em vinte dias úteis, prorrogável por mais dez dias úteis, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município prestem informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Lei Orgânica.

Seção V

Dos Vereadores

Art. 24. Os Vereadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Parágrafo único. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informações.

Art. 25. Os Vereadores não poderão;

I - desde a expedição do Diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa públ

PELO 001/2026 - PELO: 384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargos, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "*ad nutum*", nas entidades constantes na alínea anterior, observado o disposto no artigo 38 da Constituição Federal.

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o Município, ou nela exercer função remunerada:

b) ocupar o cargo ou função de que sejam demissíveis "*ad nutum*", nas entidades referidas no inciso I, alínea "a";

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, alínea "a";

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso II, "d", não perderá o mandato o Vereador que, na condição de suplente, assumir temporariamente o mandato de Deputado Estadual, Federal ou Senador, sendo a renúncia obrigatória apenas quando a assunção ocorrer na condição de titular de mandato público eletivo.

Art. 26. Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça parte das Sessões Ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença, missão oficialmente autorizada ou falta devidamente justificada, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;

VII - que deixar de residir no Município;

VIII - que deixar de tomar posse sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido nesta Lei Orgânica;

IX - que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a recepção das vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos previstos nos incisos I, II, VI, VII e IX do caput deste artigo, a perda do mandato será declarada nos termos do Decreto-Lei Federal 201 de 27 de fevereiro de 1967, ou outra Lei Federal venha a lhe substituir.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores - VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III, IV, V, e VIII do caput deste artigo, a perda do mandato será declarada de ofício ou mediante provocação de quaisquer Vereadores ou de partido político representado na Câmara, assegurada a ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º.

Art. 27. Não perderá o mandato o Vereador:

I - licenciado por motivo de doença, devidamente comprovada;

II - para desempenhar serviço ou missão de representação da Câmara;

III - para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa;

IV - investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente a nível Estadual, Federal e Distrital;

V - licenciado em razão de nascimento de filho ou adoção;

§ 1º O suplente será convocado em caso de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo e de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º Na hipótese do inciso IV, o Vereador poderá optar pela remuneração do mandato.

§ 3º Licenciado nos casos dos incisos I, II e V, o Vereador fará jus ao seu subsídio como se em exercício do mandato estivesse.

§ 4º Na hipótese do inciso V deste artigo, será concedida licença no mesmo prazo concedido ao servidor público municipal.

§ 5º Na hipótese do inciso V deste artigo, o parlamentar poderá solicitar a licença a partir:

I - do início da 36ª (trigésima sexta) semana de gestação;

II - na data do nascimento da criança;

III - da formalização da adoção da criança;

§ 6º Na hipótese de licença em razão do nascimento de filho ou adoção, o suplente será convocado em caso de licença superior a cento e vinte dias, assegurada a remuneração à Vereadora licenciada e ao Vereador licenciado.

§ 7º Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença, sem direito a receber os subsídios mensais, o não comparecimento às sessões, de Vereador preso ou afastado temporariamente das suas funções por ordem judicial, enquanto perdurar o afastamento do cargo, salvo na hipótese de decisão judicial autorizar a continuidade do percebimento dos subsídios.

§ 8º Na hipótese do parágrafo anterior, o suplente somente será convocado se a prisão ou afastamento perdurar por mais de cento e vinte dias.

PELO 00012026 - PELO - 384 - 22-01-2026 - - AUTORIA: A Plurralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

§ 9º Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o Vereador investido no cargo de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, desde que não seja na condição de titular.

§ 10 A Câmara Municipal poderá regulamentar o disposto neste artigo por Resolução de iniciativa da Mesa Diretora.

Seção VI

Das Comissões

Art. 28. A Câmara Municipal terá Comissões Permanentes e Temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas nesta Lei Orgânica, no Regimento Interno ou no ato de que resultar a sua criação.

§ 1º Na constituição de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos.

§ 2º Cabe às Comissões Permanentes, dentro da matéria de sua competência:

I - estudar as proposições submetidas a seu exame, dando-lhes parecer e oferecendo-lhes substitutivos ou emendas;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal.

III - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

IV - convocar Secretários Municipais e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao Prefeito para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer;

VII - acompanhar, junto ao Poder Executivo Municipal, a elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua posterior execução.

§ 3º As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação dentro do que estabelece a legislação pátria, além de outras previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal, serão criadas mediante requerimento de um terço dos vereadores, dispensada a deliberação do plenário, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilização civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa da Câmara Municipal, eleita na últ Sessão Ordinária do período legislativo, com atribuições definidas regimentalmente e cuja compos

PELO 00172026 - PELO-I-38622-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

reproduzirá e assegurará a proporcionalidade da representação partidária.

Seção VII

Do Processo Legislativo

Subseção I

Disposição Geral

Art. 29. O Processo Legislativo Municipal compreende a elaboração de:

I - emendas à Lei Orgânica;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - decretos legislativos;

V - resoluções.

Parágrafo único. Todas as deliberações do processo legislativo da Câmara Municipal serão tomadas por voto aberto.

Subseção II

Da Emenda à Lei Orgânica

Art. 30. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos Vereadores;

II - do Prefeito Municipal;

§ 1º A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção Estadual no Município.

§ 2º A proposta de emenda à Lei Orgânica será discutida e votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 2/3 (dois terços) dos votos dos membros da Câmara Municipal.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

§ 3º A emenda aprovada nos termos deste artigo será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Subseção III

Das Leis

Art. 31. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao Prefeito, à Mesa Executiva da Câmara Municipal, aos Vereadores, às Comissões da Câmara Municipal e aos cidadãos, observando o disposto nesta Lei Orgânica e na Constituição Federal.

§ 1º Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

II - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estruturação, atribuições e extinção das Secretarias e órgãos da administração pública municipal;

IV - plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

§ 2º A iniciativa popular só poderá ser exercida pelo encaminhamento de projeto de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado inscrito no Município.

Art. 32. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 166 da Constituição Federal.

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Art. 33. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 1º Se a Câmara Municipal não se manifestar sobre a proposição de que trata o *caput* em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da Câmara Municipal, com exceção das que tenham prazo determinado, até que se ultime a votação.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

§ 2º O prazo do parágrafo anterior não flui nos períodos de recesso da Câmara Municipal, nem se aplica aos Projetos de Código, Estatutos e Proposta de Emenda à Lei Orgânica.

Art. 34. O Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal será enviado ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara Municipal os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, alínea ou item.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito Municipal importará em sanção.

§ 4º O veto será apreciado em uma única sessão de discussão e votação, dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Prefeito Municipal.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final.

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de 48 (quarenta e oito) horas pelo Prefeito Municipal, no caso dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.

§ 8º O prazo previsto no § 4º não corre nos períodos de recesso da Câmara.

§ 9º A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

§ 10 Na apreciação do veto a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado.

§ 11 Em caso de veto parcial, os dispositivos que não foram vetados serão sancionados, promulgados e publicados, mesmo que o veto dos demais dispositivos ainda não tenha sido apreciado pela Câmara.

Art. 35. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Parágrafo único. As hipóteses de matérias rejeitadas serão tratadas no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 36. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, nos termos da Constituição Federal.

Art. 37. Os Decretos Legislativos e as Resoluções serão elaborados nos termos do Regimento Interno e serão promulgados pelo Presidente da Câmara.

Seção VIII

PELO 001/2026 - PEC0-I-384-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Da Soberania Popular

Art. 38. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - Plebiscito;

II - Referendo;

III - Iniciativa popular.

Art. 39. O Plebiscito é a manifestação do eleitorado municipal sobre fato específico, decisão política, programa ou obra.

§ 1º O Plebiscito será convocado pela Câmara Municipal, através de Resolução, deliberando sobre requerimento apresentado:

I - por 5% (cinco por cento) do eleitorado do Município, comprovado pela Justiça Eleitoral;

II - pelo Prefeito Municipal;

III - pela terça parte, no mínimo, dos Vereadores.

§ 2º É permitido circunscrever o Plebiscito à área ou população diretamente interessada na decisão a ser tomada, o que deve constar do ato de sua convocação.

Art. 40. O referendo é a manifestação do eleitorado sobre lei municipal ou parte dela.

Parágrafo único. A realização do referendo será autorizada pela Câmara, por Resolução, atendendo requerimento encaminhado nos termos desta Lei Orgânica.

Art. 41. Aplicam-se à realização do plebiscito ou de referendo as normas constantes neste artigo e em legislação específica.

§ 1º Considera-se definitiva a decisão que obtenha a maioria dos votos, tendo comparecido, pelo menos, a metade mais um dos eleitores do município, ressalvando o disposto no parágrafo 2º do artigo 39 desta Lei Orgânica.

§ 2º A realização de plebiscito ou referendo, tanto quanto possível, coincidirá com as eleições do Município.

§ 3º O Município deverá alocar recursos financeiros necessários à realização de plebiscito ou referendo.

§ 4º A Câmara Municipal organizará, solicitando a cooperação da Justiça Eleitoral, a votação para a efetivação de um dos instrumentos, indicados neste artigo.

Art. 42. Aplicam-se às consultas populares previstas no § 12 do artigo 14 da Constituição Federal as disposições desta Lei Orgânica.

Art. 43. A Câmara fará tramitar o Projeto de Lei de iniciativa popular, nos termos desta Lei Orgânica de acordo com suas normas regimentais.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Seção IX

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 44. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, e das autarquias, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, coletiva e individualmente pelos vereadores, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

§ 1º Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre moeda corrente nacional, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

§ 2º Fica assegurado o exame e apreciação das contas do Município, durante sessenta dias, anualmente, por qualquer munícipe, que poderá questionar-lhe a legitimidade, na forma da Lei.

Art. 45. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 1º A Câmara não poderá receber as contas encaminhadas pelo Prefeito, sem o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º O julgamento das contas, acompanhadas do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, far-se-á no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do recebimento do parecer, não correndo esse prazo durante o recesso da Câmara.

§ 3º É nulo o julgamento das contas do Prefeito pelo órgão Legislativo Municipal, quando o Tribunal de Contas do Estado não tenha exarado parecer prévio.

§ 4º Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas que o Prefeito prestar anualmente.

Art. 46. As decisões da Câmara Municipal sobre a prestação de contas do Prefeito deverão ser publicadas no Órgão Oficial do Município.

Art. 47. A Comissão competente da Câmara Municipal, diante dos indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade responsável, que, no prazo de quinze dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria.

§ 2º Entendendo o Tribunal de Contas que é irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto p

PELO 001/2026 PELO-I-084-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Câmara Municipal a sua sustação.

Art. 48. Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma íntegra, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como a aplicação de recursos públicos por Entidades de direito privado;

III - exercer controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Prefeito e do Vice-Prefeito

Art. 49. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com o auxílio dos Secretários Municipais e Diretores Presidentes dos entes da administração indireta.

Art. 50. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse nos termos desta Lei Orgânica.

§ 1º Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo justo aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

§ 2º O Prefeito e o Vice-Prefeito farão declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza nos termos da legislação federal.

§ 3º Se a Câmara Municipal não se reunir na data prevista neste artigo, a posse do Prefeito e a do Vice-Prefeito poderá efetivar-se perante o Juízo Eleitoral da Comarca.

Art. 51. Substituirá o Prefeito, em caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o Vice-Prefeito do Município.

§ 1º O Vice-Prefeito do Município, além de outras atribuições que lhe forem atribuídas por lei, auxiliará

PELO 01/2026 - PELO-I-38-22-01-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais.

§ 2º Em caso de ausência, de impedimento do Vice-Prefeito ou de vacância do cargo, serão chamados ao exercício, respectivamente, o Presidente, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, e, no caso de impedimento destes, serão chamados os demais membros da Mesa da Câmara, e, persistindo o impedimento, serão chamados, sucessivamente, os Vereadores mais votados, não sendo possível preencher a vaga pelas hipóteses anteriores, será chamado ao exercício o Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, ou equivalente.

§ 3º O Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal, não poderão se recusar a assumir o cargo de Prefeito, sob pena de perda de seu cargo na Mesa, salvo se do exercício resultar incompatibilidade eleitoral.

§ 4º Vagando-se os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 5º Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da Lei.

§ 6º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

Art. 52. O Vice-Prefeito poderá ser nomeado para exercer cargo de Secretário Municipal, observados os requisitos aplicáveis.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, é vedada a cumulação de remunerações, devendo o Vice-Prefeito optar expressamente entre o subsídio do mandato eletivo ou a remuneração de Secretário.

Art. 53. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem autorização da Câmara Municipal, ausentar-se do País ou do Município por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Art. 54. O Prefeito poderá licenciar-se:

I - quando a serviço ou em missão de representação do Município, devendo enviar à Câmara, relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem, no prazo de trinta dias, após o término da licença;

II - quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada;

III - quando em gestação, por cento e vinte dias, ou em paternidade, pelo prazo da Lei.

§ 1º Nos casos deste artigo, o Prefeito licenciado terá direito ao subsídio e à verba de representação.

§ 2º No caso do inciso III deste artigo, o(a) Prefeito terá discricionariedade para solicitar pedido de licença.

Art. 55. O Prefeito poderá afastar-se do cargo, a título de repouso anual, por até trinta dias, fracionados em até quatro períodos, mediante comunicação prévia à Câmara Municipal com antecedência mínima de dez dias.

Art. 56. Ao Prefeito aplica-se, desde a posse, as incompatibilidades previstas no artigo 25 desta Lei Orgânica.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Seção II

Das Atribuições Do Prefeito

Art. 57. Compete privativamente ao Prefeito:

I - representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;

II - nomear e exonerar os Secretários Municipais;

III - exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais e Diretores Presidentes dos entes da administração indireta, a direção superior da Administração Municipal;

IV - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

VI - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VII - expedir decretos;

VIII - expedir portarias e outros atos administrativos;

IX - fazer publicar os atos oficiais;

X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal;

XI - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da Lei, ressalvada a competência da Câmara;

XII - enviar à Câmara o Projeto de Lei Orçamentária anual, do plano plurianual de investimentos e das diretrizes orçamentárias;

XIII - elaborar o Plano Diretor;

XIV - prestar à Câmara, dentro de vinte dias úteis, prorrogáveis por mais dez dias úteis, as informações solicitadas;

XV - superintender a arrecadação dos tributos e preços e outras receitas, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;

XVI - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como, relevá-las quando impostas irregularmente;

XVII - resolver, no prazo de vinte dias, prorrogáveis por mais dez dias, sobre requerimento, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos;

XVIII - aprovar projetos de edificações e planos de loteamentos, arruamentos e zoneamento urbano, para fins urbanos, na forma da Lei;

PEDIDO 007/2026 - PELOCI-384-22-02-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

XIX - solicitar o auxílio da Polícia do Estado ou força especial, para garantia de cumprimento de seus atos;

XX - decretar situação de emergência e estado de calamidade pública;

XXI - celebrar convênios ou acordos com Entidades Públicas ou Particulares, na forma desta Lei Orgânica, submetendo-os ao referendo da Câmara Municipal apenas quando tal exigência constar em lei ou no próprio instrumento do convênio;

XXII - realizar quaisquer operações de crédito, desde que previamente autorizadas pela Câmara Municipal;

XXIII - entregar a Câmara, até o dia vinte de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, na forma da Lei Complementar a que se refere o parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal, respeitando-se sempre o percentual indicado pelo Poder Legislativo na Lei Orçamentária votada para o ano indicado;

XXIV - mediante autorização da Câmara Municipal, subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade de economia mista ou de empresas públicas, bem como dispor a qualquer título, no todo ou em parte, de ações de capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado;

XXV - alienar bens imóveis, nos termos da legislação federal;

XXVI - determinar a abertura de sindicância e a instauração de inquérito administrativo;

XXVII - fixar as tarifas e os serviços públicos concedidos e permitidos, e aqueles explorados pelo Município de acordo com os créditos gerais estabelecidos pela Lei pertinente ou em convênio;

XXVIII - declarar a necessidade, ou a utilidade pública, ou interesse social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa;

XXIX - autorizar a execução de serviços públicos e o uso de bens municipais por terceiros;

XXX - regulamentar a utilização de logradouros públicos e especialmente:

a) prover o transporte coletivo urbano;

b) prover o transporte individual de passageiros, fixando os locais de estacionamento e as tarifas respectivas;

c) fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, os limites das "zonas de silêncio e azul", e do trânsito em condições especiais;

d) disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar tonelagem permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais;

e) disciplinar a execução dos serviços e atividades neles desenvolvidos.

XXXI - sinalizar vias urbanas, obras públicas e as estradas municipais, bem como, fiscalizar a sua utilização;

XXXII - quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais e similares:

a) conceder ou renovar licença para sua instalação, localização e funcionamento;

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

b) revogar as licenças daquelas cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público e aos bons costumes;

c) promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a Lei;

XXXIII - fiscalizar, através de órgãos de gerenciamento, os serviços concedidos;

XXXIV - autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como, a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, na forma que a lei estabelecer;

XXXV - dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade de erradicação de moléstias de que possam ser portadores ou transmissores, bem como promover a proteção e o bem-estar animal.

§ 1º O prefeito poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos, I, VIII, IX, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXVI, XXIX, XXXII e XXXIV deste artigo.

§ 2º Os titulares de atribuições delegadas terão a responsabilidade plena dos atos, que praticarem, participando o Prefeito, solidariamente, dos ilícitos eventualmente cometidos.

Seção III

Da Transição Administrativa

Art. 58. É vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros, para a execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previstos na legislação orçamentária.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos casos comprovados de calamidade pública.

§ 2º Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito.

Seção IV

Da Responsabilidade Do Prefeito

Art. 59. Os crimes comuns e os de responsabilidade que o Prefeito praticar serão julgados pelo Trib de Justiça do Estado, nos termos da legislação federal aplicável.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01/2026 - - AUTORIA: a Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 60. Nas infrações político-administrativas, o Prefeito será julgado pela Câmara Municipal, nos termos da legislação federal aplicável.

Art. 61. O Prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

Seção V

Dos Secretários Municipais

Art. 62. Os Secretários Municipais serão escolhidos dentre maiores de dezoito anos, em pleno exercício dos direitos políticos.

Art. 63. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias.

Art. 64. Compete aos Secretários Municipais, além das atribuições que esta Lei Orgânica e as Leis estabelecerem:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência;

II - referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes a sua área de competência;

III - apresentar ao Prefeito, relatório semestral dos serviços realizados na Secretaria;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;

V - expedir instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos.

Art. 65. A competência dos Secretários Municipais abrangerá todo o território do Município, nos assuntos pertinentes às respectivas Secretarias.

Art. 66. Os Secretários serão sempre nomeados em comissão, farão declaração pública de seus bens nos termos da legislação federal e terão os mesmos impedimentos dos Vereadores e do Prefeito, enquanto neles permanecerem.

Art. 67. Os Secretários Municipais, deverão ser preferencialmente portadores de diplomas de cursos superiores, ou de técnicos na respectiva área, ou ainda, que tenham no mínimo conhecimento comprovado na área de administração pública.

TÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PELO 001/2026 - PELO-I-384-2201-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 68. Os poderes do Município, Legislativo e Executivo, compreendendo este a Administração Direta, Indireta e Fundações, obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte:

I - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

II - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

III - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;

IV - além dos requisitos mencionados no inciso III, o órgão licitante deverá, nos processos licitatórios, estabelecer preço máximo das obras, serviços, compras e alienações a serem contratados;

V - as obras, serviços, compras e alienações contratados de forma parcelada, com o fim de burlar a obrigatoriedade do processo de licitação pública, serão consideradas atos fraudulentos, passíveis de anulação, por eles respondendo os autores, civil, administrativa e criminalmente, na forma da lei;

VI - o Município é vedado celebrar contrato com empresas que comprovadamente desrespeitam normas de segurança, de medicina do trabalho e de preservação do meio ambiente;

VII - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

VIII - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período;

X - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

PEDIDO 001/2026 - BELCI-384-22/01-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

XI - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

XII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiências e definirá os critérios de sua admissão;

XIII - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

XIV - a revisão geral e reposição da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data;

XV - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos municipais, observados, como limites máximos, no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito Municipal, exceto no que tange à remuneração dos Procuradores Jurídicos do Poder Legislativo e do Poder Executivo em que o teto remuneratório será de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

XVI - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XVII - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta Lei Orgânica;

XVIII - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XIX - os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e a remuneração observará o disposto nos artigos 37, XI e XII, 150, II e 153, III e 153, §2º, I, da Constituição Federal;

XX - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XV:

a) de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XXI - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XXII - os vencimentos dos Servidores Públicos Municipais devem ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente;

XXIII - somente a lei poderá instituir vantagens de qualquer natureza aos Servidores Públicos Municip

PELC001/2026 - PRECO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

§ 1º A não observância do disposto nos incisos V, VII, VIII, IX, X, XII e XIII deste artigo, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da Lei.

§ 2º Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade de bens e no ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 3º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 4º A sonegação e o fornecimento incompleto ou incorreto ou a demora na prestação de informações públicas importam em responsabilidade, punível na forma da lei.

Art. 69. Os cargos públicos municipais serão criados por lei, que fixará as suas denominações, os níveis de vencimentos, as condições de provimento, indicando os recursos pelos quais correrão as despesas.

Parágrafo único. A criação de cargos da Câmara Municipal dependerá de Resolução aprovada pelo Plenário, mediante proposta da Mesa.

Art. 70. O Município de Apucarana, sem prejuízo do disposto na Lei de Acesso à Informação, publicará anualmente, a relação completa dos servidores lotados, por órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional, indicando o cargo ou função e o local de seu exercício, para fins de recenseamento e controle.

CAPÍTULO II

DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 71. A publicação das espécies legislativas previstas no artigo 59 da Constituição Federal, no que couber ao âmbito municipal, far-se-á em órgão oficial, sem prejuízo da publicação e disponibilização em meio eletrônico digital de acesso público.

Parágrafo único. Observar-se-ão as exigências de publicidade previstas na legislação estadual e federal, especialmente aquelas relativas à Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 72. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, qualquer que seja o veículo de comunicação, somente poderá ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público.

Art. 73. A formalização dos atos administrativos da competência do Prefeito, far-se-á por Decreto, Portaria.

PELO-001/2026 - PELO-I-84-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

CAPÍTULO III

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Art. 74. O Município de Apucarana instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º O regime jurídico e os planos de carreira dos servidores públicos decorrerão dos seguintes fundamentos:

I - valorização e dignificação da função;

II - profissionalização e aperfeiçoamento do Servidor Público;

III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores, em consonância com critérios profissionais e éticos, especialmente estabelecidos;

IV - sistema de méritos objetivamente apurados para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira;

V - remuneração adequada à complexidade e responsabilidade das tarefas e à capacitação profissional;

VI - tratamento uniforme aos servidores públicos, no que se refere à concessão de índice de reajuste.

§ 2º A lei assegurará, aos Servidores da Administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo Poder ou entre os Servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 3º O Plano de Carreira dos Servidores Públicos será definido por lei específica.

Art. 75. São direitos dos Servidores Públicos Municipais, incluindo-se aqueles advindos sem concurso e admitidos antes da Constituição Federal de 1988, estáveis ou não estáveis, entre outros, sem prejuízo daqueles previsto no Estatuto do Servidor Público Municipal:

I - remuneração ou proventos não inferiores ao salário mínimo nacional;

II - irredutibilidade dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos e dos subsídios, salvo as hipóteses previstas em lei e na Constituição Federal;

III - garantia de vencimentos nunca inferiores ao salário mínimo para os que percebem remuneração variável;

IV - décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, nos termos da lei municipal;

VI - salário-família pago em razão do dependente do servidor de baixa renda nos termos da lei;

PELO 001/2026 - PELO I-384-22-01-2026 - AUTORIA: Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

VII - duração de jornada de trabalho não superior a quarenta horas semanais, excetuada as jornadas ininterruptas de revezamento;

VIII - repouso semanal remunerado;

IX - remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal, e nos domingos e feriados, superior no mínimo de 100% (cem por cento) à do normal, nos termos da lei complementar municipal e da legislação federal.

X - gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 (um terço) a mais com base na média anual;

XI - licença à gestante e adotante, sem prejuízo do emprego e dos vencimentos e com duração de 180 (cento e oitenta) dias;

XII - licença paternidade, nos termos fixados em lei;

XIII - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da Lei;

XIV - redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XV - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XVI - proibição de diferença de vencimentos de exercício de funções e de critérios da admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou religião;

XVII - adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer;

XVIII - licença remunerada de até trinta dias a cada cinco anos de efetivo exercício, a título de prêmio de merecimento por conduta exemplar, mediante critérios definidos em lei.

XIX - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

XX - promoção, observando-se rigorosamente os critérios de antiguidade e merecimento;

XXI - garantia à livre associação sindical e direito de greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos XI e XII deste artigo também serão exercidos pelo pai ou mãe adotivos, nos termos da lei.

Art. 76. O Regime de Previdência vigente no âmbito do Município será o Regime Geral de Previdência Social (INSS).

Parágrafo único. O servidor aposentado, no exercício de mandato eletivo, de cargo em comissão ou quando contratado para prestação de serviços públicos, poderá perceber a remuneração dessas atividades cumulada com os proventos de aposentadoria.

Art. 77. É assegurado ao funcionário efetivo já aposentado pelo regime próprio do município o reajustamento de seus proventos, de forma a preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real equivalente, na mesma proporção dos servidores na ativa.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 78. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do Servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o Servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída com essa finalidade.

Art. 79. Ao servidor público eleito para cargo de direção ou de representação sindical são assegurados todos os direitos inerentes ao cargo, a partir do registro da candidatura e até um ano após o término do mandato, ainda que na condição de suplente, salvo se ocorrer exoneração.

§ 1º É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

§ 2º É facultado ao servidor eleito para direção de sindicato ou associação de classe o afastamento de seu cargo:

I - sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional, na forma que a lei estabelecer, limitado a dois servidores por sindicato e ao máximo de oito afastamentos no âmbito da administração pública municipal;

II - sem remuneração, para os demais membros da diretoria sindical, observado o limite máximo de sete dirigentes por sindicato, nos termos do artigo 522 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 80. Nenhum servidor ativo poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão do servidor público.

Art. 81. A critério da administração poderão ser contratados serviços de terceiros para a realização de atividades e serviços públicos, salvo expressa vedação legal.

Art. 82. É vedada a participação de servidores públicos municipais no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa.

Art. 83. É assegurada, nos termos da Lei, a participação paritária de servidores públicos municipais na gerência de fundos e entidades para os quais contribuem.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIAIA Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 84. Ao Servidor Público Municipal, em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - se investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - se investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente de origem.

VI - No caso do inciso I, deste artigo, o afastamento será sem remuneração.

TÍTULO IV

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I

DOS TRIBUTOS

Art. 85. Compete ao Município instituir os tributos municipais nos termos da Constituição Federal e da legislação aplicável.

§ 1º A política tributária do Município obedecerá às normas estabelecidas na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, consubstanciadas no Código Tributário Municipal.

§ 2º O Código Tributário Municipal estabelecerá as medidas para que os contribuintes sejam esclarecidos sobre os tributos lançados e cobrados pelo Município - fato gerador, incidência, formas de lançamento e cobrança e prazos.

§ 3º Pertencem ao Município, as receitas previstas na “Seção da Repartição das Receitas Tributárias” da Constituição Federal.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 86. Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão:

I - plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§ 2° A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas de prioridades da administração pública municipal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.

§ 3° O Poder Executivo publicará, até (30) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório da execução orçamentária.

§ 4° A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito ao voto;

III - o orçamento da seguridade social.

§ 5º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 6° A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, inclusive por antecipação de receita nos termos da lei.

Art. 87. Os Projetos de Lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, serão enviados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo nos seguintes prazos:

I - para o primeiro ano do mandato:

PELO 001/2026 - PELO-I-364-2-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

a) o plano plurianual, até o dia 30 de junho e devendo ser devolvido para sanção até o dia 15 de agosto do mesmo ano;

b) as diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 31 de agosto e devendo ser devolvido para sanção até o dia 15 de outubro do mesmo ano;

c) o orçamento anual, com entrada até o dia 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

II - para os demais anos do mandato:

a) diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 15 de abril e devendo ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

b) o orçamento anual, com entrada até o dia 31 de agosto e devendo ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Art. 88. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão competente da Câmara Municipal, conforme seu Regimento Interno, à qual caberá:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Poder Executivo;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara Municipal.

§ 1º As emendas serão apresentadas na Comissão competente da Câmara Municipal, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário da Câmara Municipal.

§ 2º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões, ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 3º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

§ 4º O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não exarado o parecer da Comissão competente da Câmara Municipal.

§ 5º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo as demais normas previstas para o processo legislativo comum.

§ 6º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 7º Na elaboração e discussão dos projetos de leis de orçamentos devem ser observadas as normas relativas às finanças públicas e à gestão fiscal instituída por leis federais.

§ 8º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um ponto dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 9º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 8º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do Art. 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

§ 10 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 8º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação.

§ 11 As programações orçamentárias previstas nos § 10 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

§ 12 Para fins de cumprimento do disposto nos § 10 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.

§ 13 Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previsto no § 10 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais.

§ 14 Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 10 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias.

§ 15 Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente da autoria.

PELO 001/2026 PELO-I-384-01/2026 - - AUTORIA A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

TÍTULO V

DA ORDEM ECONÔMICA

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 89. Toda atividade econômica desenvolvida no Município obedecerá aos princípios constitucionais.

Art. 90. Ressalvados os casos previstos constitucionalmente, a exploração direta de atividade econômica pelo Município só será permitida quando necessária ao relevante interesse coletivo, conforme autorizado por lei.

Art. 91. A Lei Municipal definirá o sistema, as diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento municipal equilibrado, integrando-o ao planejamento estadual e nacional, a eles se incorporando e com ele se compatibilizando, para atender:

I - ao desenvolvimento social e econômico municipal e regional;

II - ao desenvolvimento urbano e rural;

III - à ordenação territorial;

IV - à articulação, à integração e ao desenvolvimento dos diferentes níveis de governo e as respectivas entidades e da administração indireta com atuação do Município, distribuindo-se adequadamente recursos financeiros;

V - à definição das prioridades municipais.

Art. 92. Incumbe ao município, na forma da Lei, diretamente ou sob regime de concessão, permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - a política tarifária e tributária;

IV - a obrigação de manter o serviço adequado;

V - a obrigação rigorosa de atender aos dispositivos de proteção ao meio ambiente;

PELO 001/2026 - PELCI-384-22-01-2026 - - AUTORIA: Ruralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

VI - quesitos de transparência para as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 93. O Município dispensará tratamento jurídico diferenciado e favorecido, por meio de lei, visando incentivar:

I - as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei federal;

II - as entidades beneficentes e de assistência social, sem fins lucrativos;

III - as instituições de assistência à saúde, sem fins lucrativos.

Parágrafo único. O tratamento diferenciado de que trata este artigo será efetivado pela simplificação de obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, nos termos da lei.

Art. 94. O município dará assistência às entidades filantrópicas de atendimento às pessoas com deficiência, garantindo-lhes as condições para trabalho de qualidade, sendo que na inexistência de instituições públicas ou similares, elas receberão o mesmo tratamento como se fossem públicas.

Art. 95. O Município viabilizará as atividades artesanais, assegurados às entidades representativas de classe, definidas em lei, espaço para exposição e comercialização de seus produtos em vias e logradouros públicos.

At. 96. O município garantirá o livre exercício do cooperativismo, em igualdade de condições com as demais formas de organização econômica.

Art. 97. O município promoverá e incentivará o turismo e a cultura também como formas de desenvolvimento social e econômico.

Art. 98. O município, por lei e ação integrada com a União, o Estado e a sociedade promoverá a defesa dos direitos sociais do consumidor, através de sua conscientização, de prevenção e responsabilidade por danos a ele causados, democratizando a fruição de bens e serviços essenciais.

Art. 99. A administração direta e indireta do Município somente poderá celebrar ou manter contratos, convênios, parcerias, ou conceder benefícios, incentivos ou créditos fiscais a pessoas jurídicas que comprovem estar em regularidade e em conformidade com a legislação aplicável, especialmente a ambiental, a trabalhista, a previdenciária, a tributária e as normas de saúde e segurança do trabalho.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA URBANA

Art. 100. A política de desenvolvimento urbano, a ser formulada e executada pelo Poder Público Municipal, terá como objetivo, o pleno desenvolvimento das funções sociais do município e a garantia do bem-estar de sua população.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-0026 - AUTORIA: A Ruralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 101. A execução da política urbana está condicionada às funções sociais do município, compreendidas como direito de acesso de todo cidadão à moradia, transporte, saneamento, iluminação pública, energia elétrica, comunicação, educação, saúde, lazer, segurança, abastecimento de água, gás, assim como a preservação do patrimônio ambiental e cultural.

Art. 102. O exercício do direito de propriedade atenderá à sua função social, quando condicionado às funções sociais do Município, considerando-se que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências da ordenação do Município, expressas no Plano Diretor e compatibilizadas com a Política Urbana.

Art. 103. Para fins de execução da política urbana, o Poder Público exigirá do proprietário adoção de medidas que visem direcionar a propriedade para uso produtivo, de forma a assegurar:

I - acesso de todos à propriedade, à moradia.

II - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes de processo de urbanização;

III - prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade.

IV - regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas pela população de baixa renda;

V - adequação do direito de construir às normas urbanísticas estabelecidas no Plano Diretor;

VI - eliminação de barreiras arquitetônicas dos logradouros públicos.

Art. 104. São instrumentos do desenvolvimento urbano, além de outros:

I - planejamento urbano;

II - instrumentos tributários e financeiros, incluindo:

a) imposto predial e territorial urbano, progressivo no tempo sobre o imóvel;

b) imposto progressivo sobre a propriedade territorial urbana não edificada, incidindo sobre o número de lotes de um mesmo proprietário;

c) contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.

III - instrumentos jurídicos;

IV - regularização fundiária;

V - identificação e destinação de terras públicas para fins de habitação de interesse social, com prioridade para a população de baixa renda.

Art. 105. O estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano deverá assegurar:

I - a preservação das áreas de exploração agroindustrial, agrícola, pecuária e florestal e estímulo a essas atividades primárias;

II - a preservação e proteção e a recuperação do meio ambiente natural e cultural;

PROJETO 001/2026 - PELOI-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

III - a criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e de utilização pública;

IV - a participação ativa das respectivas entidades comunitárias no estudo, no encaminhamento e na solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes;

V - as áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão, em qualquer hipótese, ter suas distribuições, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados, se não por autorização legislativa;

Art. 106. A formulação e execução da política habitacional será realizada pelo Poder Público Municipal, assegurado à participação da sociedade civil organizada, das cooperativas de habitação e entidades, conforme dispuser a lei.

Art. 107. O atendimento da demanda social por moradias populares poderá realizar-se tanto através da transferência do direito de propriedade, quanto através da cessão do direito de uso da moradia construída.

Art. 108. É assegurada a participação popular, através da sociedade civil organizada, em todas as etapas de elaboração e definição do plano diretor.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA RURAL

Art. 109. O município efetuará estudos e ações necessárias ao conhecimento das potencialidades da zona rural, ao estabelecimento de critérios e ações que visem a implantação de política de desenvolvimento rural e agrícola, visando a preservação de recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Art. 110. O município promoverá o desenvolvimento integrado do meio rural, consoante as aptidões econômicas e sociais e os recursos naturais, e mediante um programa integrado de desenvolvimento rural.

Art. 111. O programa integrado de desenvolvimento rural, aprovado por lei, definirá objetivos e metas com desdobramento em planos operativos, integrando recursos, meios e programas de iniciativa privada e dos poderes públicos municipal, estadual e federal, prevendo, entre outros:

I - a extensão para a área rural dos benefícios sociais existentes nas sedes urbanas;

II - a rede viária para atendimento ao transporte da população e da produção;

III - a recuperação e a conservação dos solos;

IV - a preservação da flora e da fauna;

PELO 001/2026 - PELO-I-384-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

V - a proteção do meio ambiente e o combate à poluição;

VI - o fomento à produção agropecuária, florestal e a organização de abastecimento;

VII - a assistência técnica oficial e privada;

VIII - a pesquisa e a tecnologia;

IX - a armazenagem e a comercialização;

X - a fiscalização sanitária, ambiental e de uso do solo;

XI - a organização do produtor e dos trabalhadores rurais;

XII - a habitação rural e o saneamento rural;

XIII - o beneficiamento e a transformação industrial de produtos da agropecuária;

XIV - a extensão rural em coparticipação dos governos estadual e federal;

XV - o investimento em benefícios sociais;

XVI - o sistema de seguro agrícola;

XVII - a implantação de programas de renovação genética e animal, de produção de alimentos e de escoamento e armazenagem de produtos básicos;

XVIII - a eletrificação, irrigação, drenagem e a proteção de microbacias.

Art. 112. O programa integrado de desenvolvimento rural será elaborado e coordenado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, constituído por representantes dos proprietários rurais, sindicatos rurais, assalariados agrícolas, de profissionais técnicos da área rural, representantes dos produtores e trabalhadores rurais e de órgãos públicos da esfera Federal, Estadual e Municipal.

Art. 113. Os serviços e as atividades essenciais ao desenvolvimento rural serão executados pelo poder público municipal, com a cooperação técnica e financeira do Estado e da União.

Art. 114. O poder público deverá adotar a microbacia hidrográfica como unidade de planejamento, execução e estratégia de integração de todas as atividades de manejo dos solos e controle da erosão no meio rural;

Art. 115. Nenhuma obra pública ou privada poderá ser executada sem que se levem em conta as normas técnicas necessárias para sua implantação e suficientemente que garantam a preservação do solo, meio ambiente e da cultura na zona rural do Município.

Art. 116. O município incentivará o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias que visem minimizar os impactos ambientais, no incremento da produção e no controle de doenças e pragas que afetem as culturas.

Art. 117. O município proporcionará, direta ou indiretamente, a assistência técnica gratuita ao pequeno produtor rural, que trabalham em regime de economia familiar, assim definidos em lei.

PELO 001/2026 - PEL-I-334-22-01-2026 - AUTOGRA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 118. O município criará patrulhas mecanizadas para atendimento aos pequenos produtores, as quais serão gerenciadas com a participação dos beneficiários.

Art. 119. As áreas agricultáveis pertencentes ao município poderão ser arrendadas para famílias que comprovem tradição, usos e costumes agrícolas e que não possuam terra, na forma da lei.

Art. 120. O poder público municipal deverá apoiar a defesa das relações e melhorias das condições de trabalho dos assalariados agrícolas, garantindo, com isso, o respeito e a dignidade humana, devendo:

I - construir e manter creches para os filhos dos assalariados agrícolas volantes;

II - construir abrigos adequados em locais estratégicos, para o embarque e desembarque dos assalariados agrícolas volantes;

III - estabelecer programas profissionalizantes para assalariados agrícolas;

IV - cooperar na fiscalização do transporte dos assalariados agrícolas, no sentido de que seja feito com segurança e qualidade.

Art. 121. Observada a Lei Federal, o poder público municipal promoverá todos os esforços no sentido de participar do processo de implantação da reforma agrária no município e cooperar com aquele através:

I - da criação de uma comissão agrária municipal, nela assegurada a participação efetiva de representantes dos segmentos sociais organizados, afetos ao meio rural, a fim de apontar soluções para a questão;

II - do cadastramento de assalariados agrícolas sem-terra, potenciais beneficiários da reforma agrária, na forma da Lei;

III - da colocação de seus órgãos e recursos afins, no sentido de com os órgãos estaduais e federais desempenhando ações concretas como a construção de estradas e infraestrutura básica, atendimento à saúde e à educação, apoio e orientação técnica a extensão rural, além de outras ações e serviços indispensáveis à viabilização dos assentamentos.

Art. 122. A Lei disporá sobre a criação de um fundo de fomento agrícola e à conservação dos recursos naturais e do meio ambiente.

TÍTULO VI

DA ORDEM SOCIAL

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - -AUTORIA: A Procuradoria dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 123. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar, a justiça social e as liberdades individuais.

CAPÍTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 124. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da Lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais;

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários aposentados e prestadores de serviço.

Seção II

Da Saúde

PELO 001/2026 - PELO-0284-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 125. A saúde é direito de todos e dever do município, juntamente com a União e o Estado do Paraná, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 126. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Art. 127. O direito à saúde implica os seguintes direitos fundamentais:

I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer;

II - respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e erradicação da poluição ambiental;

III - livre decisão do homem, da mulher e do casal no planejamento familiar;

IV - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção e recuperação da saúde sem qualquer discriminação;

V - dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento da saúde no serviço público;

VI - participação da sociedade, através de entidades representativas:

a) na elaboração e execução da política de saúde;

b) na definição de estratégias de sua implementação;

c) no controle das atividades de impacto sobre a saúde.

Art. 128. As ações de saúde de natureza pública devem ser executadas preferencialmente por intermédio de serviços oficiais e complementarmente por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

Parágrafo único. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, observados os devidos processos licitatórios que garantam a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Art. 129. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem o Sistema Municipal Único de Saúde, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização e distribuição de recursos, serviços e ações;

II - integralidade na prestação de ações de saúde adequadas às realidades epidemiológicas;

III - integração da Comunidade através das instâncias colegiadas: Conferências Municipais de Saúde e Conselho Municipal e ou Distritais de Saúde;

IV - acesso do cidadão a todas as informações da política municipal de saúde;

V - gratuidade no atendimento do serviço público;

VI - valorização do profissional na área de saúde.

Parágrafo único. As Conferências Municipais de Saúde e os Conselhos Municipal e Distritais de Saúde serão regulamentados por lei, sendo que os Conselhos terão caráter deliberativo, paritário, garantindo-se a participação dos usuários, prestadores de serviços e gestores.

PELO 001/2026 - PELO-I-304-22-01-2026 - - AUTORIA: A Procuradoria dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 130. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos da seguridade social, proveniente dos orçamentos do Município, do Estado do Paraná, da União e de outras fontes.

§ 1º O município destinará, anualmente, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

§ 2º Os recursos financeiros do Sistema Municipal Único de Saúde serão administrados por meio de um fundo municipal de saúde, conforme lei.

§ 3º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.

Art. 131. A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada no âmbito do SMUS e do Conselho Municipal de Saúde, levando-se em conta a demanda, cobertura, distribuição geográfica, grau de complexidade e articulação do Sistema.

Art. 132. Ao Sistema Municipal Único de Saúde, compete:

I - a coordenação, o planejamento, a programação, a organização e administração da sua rede regionalizada e hierarquizada, em articulação com sua direção estadual e nacional;

II - a elaboração e a atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, em termos de prioridades e estratégias municipais, em consonância com o plano estadual de saúde e de acordo com as diretrizes dos Conselhos Municipal e Distritais de Saúde;

III - a gestão, a execução, o controle e a avaliação de programas e projetos para o enfrentamento de prioridades e situações emergenciais;

IV - o desenvolvimento de ações no campo de saúde ocupacional;

V - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do trabalho;

VI - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

VII - o desenvolvimento, a formulação e a implantação de medidas que garantam a prevenção de causas de deficiências e o atendimento especializado para as pessoas com deficiência;

VIII - o desenvolvimento, a formulação e a implantação de medidas que garantam à mulher:

a) a saúde em todas as fases de seu desenvolvimento;

b) o direito à autorregulação da fertilidade como livre decisão, inclusive do homem, da mulher ou do casal, tanto para exercer a procriação como para evitá-la, provendo-se de meios educacionais, científicos e assistenciais para assegurá-la, vedada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de instituições públicas ou privadas;

c) o atendimento médico para a prática do aborto nos casos excludentes de antijuricidade previstos na legislação penal.

PEDIDO 001/2026 - PELO-I-384-22-005-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

IX - a garantia dos profissionais de saúde, e planos de carreira baseados nos princípios e critérios aprovados em nível nacional, observado ainda, os pisos salariais, admissão através de concurso, incentivo à dedicação exclusiva e tempo integral, capacitação e reciclagem permanentes e condições adequadas de trabalho para execução de suas atividades em todos os níveis;

X - o planejamento, formulação e execução das ações de controle do meio ambiente e de saneamento básico no âmbito municipal;

XI - a elaboração e atualização da proposta orçamentária do SMUS para o Município;

XII - a celebração de consórcios intermunicipais para a formação do Sistema de Saúde, quando houver indicação técnica e consenso das partes;

XIII - a garantia do cumprimento das normas legais que dispuserem sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, intensificando programas de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, pesquisa ou tratamento, bem como, a coleta o processamento e a transformação de sangue e de seus derivados vedado todo o tipo de comercialização;

XIV - a elaboração do Código Sanitário Municipal;

XV - a administração do Fundo Municipal de saúde.

Art. 133. Leis disporão sobre a organização e funcionamento do:

I - Sistema Único de Saúde;

II - Conselho Municipal de Saúde;

III - Fundo Municipal de Saúde;

IV - Código Sanitário Municipal.

Seção III

Da Assistência Social

Art. 134. A assistência social, direito de todos, será prestada visando o atendimento das necessidades essenciais básicas do cidadão, e será coordenada e executada pelo poder público com recursos do Município, do Estado e da União, objetivando:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e às pessoas com deficiência;

II - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

III - o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

IV - a habitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à

PELO001/2026 - PEDO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

comunitária.

Art. 135. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo ao Município a coordenação e a execução dos respectivos programas, bem como, a entidades beneficentes e de assistência, observadas as competências da União e do Estado do Paraná

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de tais ações.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no inciso II deste artigo, a lei instituirá o Conselho Municipal de Assistência Social, garantida na sua composição a representação dos segmentos da sociedade organizada.

Art. 136. O poder público municipal, observadas as suas possibilidades orçamentárias e as necessidades da população, fomentará e garantirá a existência de uma rede de proteção social, por meio de serviços próprios, consorciados ou em parceria com a sociedade civil organizada, visando o atendimento a:

I - crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade;

II - mulheres vítimas de violência;

III - pessoas idosas;

IV - pessoas com deficiência.

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO E LAZER

Seção I

Da Educação

Art. 137. A educação, direito de todos e dever do Município, juntamente com o Estado e a União, e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 138. Compete ao município, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil, de educação especial e fundamental.

Art. 139. O ensino público será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

IV - gratuidade do ensino público nas escolas mantidas pelo Município;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público municipal, com uma política salarial justa, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado o regime único para todas as instituições mantidas pelo Município nos termos do art. 75 desta Lei Orgânica;

VI - gestão democrática do ensino público, através de conselhos escolares, com representação da comunidade interna e externa à escola, na forma da lei;

VII - designação dos diretores de escolas municipais, na forma da lei;

VIII - garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais.

Art. 140. É dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria;

II - atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência;

III - atendimento:

a) em Centros de Educação Infantil, para crianças da faixa etária correspondente ao berçário até o infantil IV;

b) em Escolas de Ensino Fundamental, para alunos da faixa etária correspondente ao infantil V até o 5º ano.

IV - oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando;

V - atendimento ao educando, no ensino fundamental, na educação infantil e em educação especial, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, assegurando-se, obrigatoriamente:

a) exames médicos semestrais;

b) vacinação contra moléstias infectocontagiosas;

c) inspeção sanitária nos estabelecimentos de ensino.

VI - organização do sistema municipal de ensino.

PELO 001/2026 - PELOI-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

§ 1º Os programas de ensino fundamental, educação infantil e de educação especial, nos termos dos incisos I a III deste artigo, serão mantidos pelo Município, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Paraná.

§ 2º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 3º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder Público Municipal, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 4º Compete ao Poder Público Municipal:

I - recensear, anualmente, os educandos no ensino fundamental e fazer-lhes a chamada;

II - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência e permanência do educando na escola.

Art. 141. Os currículos das escolas mantidas pelo município, atendidas as peculiaridades locais, assegurarão o respeito aos valores culturais e artísticos de seu povo.

Art. 142. O Município atuará prioritariamente na educação infantil, no ensino fundamental e na educação especial.

Parágrafo único. O município implantará, na forma da lei, o sistema de escolas em tempo integral.

Art. 143. O município aplicará, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), com receitas provenientes de:

I - impostos municipais;

II - transferências recebidas do Estado e da União.

Art. 144. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas mantidas pelo Município, com o objetivo de atender o princípio da universalização do atendimento escolar, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em Lei, que:

I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - apliquem tais recursos em programas de educação infantil, ensino fundamental e de educação especial;

III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, centros de recuperação de pessoas com deficiência, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, em caso de encerramento de suas atividades.

Art. 145. O Município estimulará experiências educacionais inovadoras, visando à garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais e ensino especial.

Art. 146. A lei instituirá o Conselho Municipal de Educação, assegurando o princípio democrático em sua composição, observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela União, competindo-lhe:

I - baixar normas disciplinares do sistema municipal de ensino;

II - manifestar-se sobre a política municipal de ensino;

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: APlurralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

III - exercer as competências que lhe forem delegadas pelo órgão normativo do sistema estadual de ensino.

Art. 147. A lei estabelecerá o plano municipal de educação, de duração plurianual, em consonância com os planos nacional e estadual, visando o desenvolvimento do ensino que conduza o Município, em articulação com a União e o Estado do Paraná, a promover sua circunscrição territorial:

I - a erradicação do analfabetismo;

II - a universalização do ensino público fundamental, inclusive para jovens e adultos trabalhadores;

III - melhoria da qualidade do ensino público municipal;

IV - a promoção humanística, científica, tecnológica e profissional de seus cidadãos;

V - a capacitação para o mercado de trabalho;

VI - a formação igualitária entre homens e mulheres;

VII - instrução e treinamento profissional para capacitar a pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, mesmo que sob forma protegida.

Art. 148. O Município implantará na forma da lei, cursos profissionalizantes em todas as áreas.

Seção II

Da Cultura

Art. 149. O município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos e manifestações culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão destas manifestações.

§ 1º O município protegerá as manifestações culturais em sua diversidade, compreendendo as expressões popular, indígena, afro-brasileira e demais que integram a identidade do povo apucaranense.

§ 2º A Lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos municipais.

Art. 150. O município promoverá o desenvolvimento cultural da comunidade local, mediante:

I - o incentivo, a promoção e patrocínio de atividades de natureza cultural ou artística, e ao cultivo das ciências artes e letras;

II - cooperação com a União e Estado na proteção aos locais e objetos de interesse histórico ou artístico;

III - incentivo à promoção ao estudo e à divulgação da história, dos valores humanos e das tradições locais.

Parágrafo único. É facultado ao município:

I - firmar convênio de intercâmbio e cooperação financeira com entidades públicas ou privadas

PELO-001/2026 - PELO-I-384-24-01-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

prestação de orientação e assistência na criação e manutenção de bibliotecas públicas do Município;

II - promover, mediante incentivos especiais, ou concessão de prêmios e bolsas, atividades e estudos de interesse local, de natureza científica ou socioeconômica;

III - a isenção de tributos municipais às atividades, e instituições de natureza cultural, artística, científica, tecnológica e artesanal, de caráter permanente.

Art. 151. Os bens materiais e imateriais referentes às características culturais, no Paraná, constituem patrimônio comum, que deverá ser preservado através do município com a cooperação da comunidade.

Parágrafo único. Cabe ao município manter órgão ou serviço de gestão e pesquisa relativo ao patrimônio cultural paranaense, através da comunidade ou em seu nome.

Art. 152. O município criará o Conselho Municipal de Cultura, órgão normativo, consultivo e deliberativo das ações culturais, tais como, promover grupos de casa da cultura, entidades dedicadas, com suas atribuições, organização e composição definidas em Lei.

Seção III

Do Desporto e Lazer

Art. 153. É dever do município, nos limites de sua competência fomentar as atividades desportivas em todas as suas manifestações, com direito de cada um, assegurando:

I - autonomia das entidades desportivas e associação, quanto à organização e funcionamento;

II - incentivo à criação de entidades desportivas e associações recreativas e afins;

III - destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, amador e em casos específicos do desporto profissional;

IV - incentivos e programas de capacitação de recursos humanos, à pesquisa e ao desenvolvimento científico aplicado à atividade esportiva;

V - criação de medidas de apoio e valorização do talento desportivo local;

VI - estímulo à construção, manutenção e aproveitamento de instalações e equipamentos desportivos, destinação de área e desenvolvimento de planos e programas para atividades desportivas, nos projetos de urbanização pública, habitacional e nas construções escolares;

VII - equipamentos e instalações adequadas à prática de atividades físicas e desportivas às pessoas com deficiências.

Art. 154. O município incentivará o lazer como forma de promoção sócio cultural, proporcionando meios de recreação sadia e construtiva à comunidade, mediante:

PELO001/2026-PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

I - reserva de espaços verdes ou livres, em forma de promoção sócio cultural, proporcionando meios de recreação urbana;

II - construção e equipamentos de parques infantis, centro de juventude e de convivência comunal;

III - aproveitamento e adaptação de rios, vales, colinas, montanhas, lagos, córregos, matas e outros recursos naturais, como locais de passeio e distração, sem descaracterizá-los e respeitando as normas de proteção ambiental.

Art. 155. O município articulará as atividades de esporte, de recreação e cultura visando a implantação e ao desenvolvimento do turismo local.

Art. 156. É dever do município fomentar as atividades desportivas em todas as suas manifestações, como direito de cada um, assegurando equipamentos e instalações adequadas à prática de atividades físicas e desportivas pelas pessoas com deficiência.

CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 157. O município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a difusão e capacitação tecnológica, através de:

I - apoio e subvenção do Poder Público Municipal às pesquisas científicas e tecnológicas e sua difusão com vistas ao bem público, e voltadas, prioritariamente, à resolução de problemas e ao desenvolvimento do Município;

II - apoio à formação de recursos humanos nas áreas de ciência e tecnologia;

III - concessão de condições especiais de trabalho aos que se ocuparem do desenvolvimento científico e tecnológico.

Art. 158. O município recorrerá, preferencialmente, aos órgãos de pesquisas estaduais e federais nele sediados, promovendo a integração interestadual, através da condução de programas e em consonância com as necessidades das diversas demandas científicas, tecnológicas e ambientais afetas às questões municipais.

Art. 159. O Poder Público Municipal recorrerá aos órgãos de pesquisas sediados no Município para o desenvolvimento e repasse de novas metodologias para aprimoramento de suas atividades nas áreas de planejamento urbano, saneamento, transporte, habitação, proteção, controle, educação ambiental, alimentação e outras.

Art. 160. O Poder Público Municipal criará programas de difusão de tecnologia que sejam fáceis para alcance comunitário, visando a assimilação e ao estímulo à ciência e a tecnologia.

PELO 001/2026 - PELO 0884/2201-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 161. A lei apoiará e estimulará empresas que invistam em pesquisas, criação de tecnologia adequada ao Município, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração, desvinculada do salário que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes de seu trabalho.

CAPÍTULO V

DO MEIO AMBIENTE

Art. 162. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se a todos e, em especial ao Poder Público Municipal, o dever de defendê-lo, preservá-lo, para o benefício da atual e futuras gerações.

Art. 163. É dever do Poder Público Municipal elaborar e implantar, através de lei, o plano municipal do meio ambiente e recursos hídricos naturais renováveis, que completará a necessidade de conhecimento das características e recursos dos meios físico e biológico, de diagnóstico de sua utilização, e definição de diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social.

Art. 164. Cabe ao Poder Público Municipal, juntamente com a União e o Estado:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

III - promover a educação ambiental nas escolas municipais, estaduais e particulares e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

IV - proteger a fauna e a flora;

V - controlar a erosão urbana, periurbana e rural;

VI - manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

VII - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologia para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;

VIII - definir e fiscalizar espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, mediante criação de unidades municipais de conservação ambiental;

IX - garantir área verde mínima, na forma definida em lei, para cada habitante;

X - promover o bem-estar animal.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 165. O Sistema Municipal de defesa do meio ambiente, na forma da lei, encarregar-se-á da elaboração e execução da política local de preservação ambiental.

Parágrafo único. Integram o sistema a que se refere este artigo:

I - órgãos públicos, situados no Município, ligados ao setor;

II - Conselho Municipal de Meio Ambiente;

III - Entidades locais identificadas com a proteção do meio ambiente.

Art. 166. O Município participará da elaboração e implantação de programas de interesse público que visem a preservação dos recursos naturais renováveis.

Art. 167. Aquele que explorar recursos minerais, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da Lei.

Art. 168. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Art. 169. São áreas de proteção permanente:

I - as áreas das nascentes dos rios;

II - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, como aqueles que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias;

III - as áreas de paisagens notáveis, na forma da Lei.

CAPÍTULO VI

DO SANEAMENTO

Art. 170. O saneamento básico é uma ação de saúde pública, implicando, o seu direito, a garantia inalienável do cidadão de:

I - abastecimento de água, em quantidade suficiente para assegurar a adequada higiene e conforto, e com qualidade compatível com os padrões de potabilidade;

II - coleta e disposição de esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio do meio ambiente, na perspectiva da preservação de ações danosas à saúde;

III - controle de vetores sob a ótica da proteção à saúde pública.

§ 1º As prioridades e a metodologia das ações de saneamento deverão nortear-se pela avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, devendo ser o objetivo principal das ações de reversão

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

melhoria do perfil epidemiológico.

§ 2º O município desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem as ações de saneamento básico, de habitação, de desenvolvimento urbano, de preservação do meio ambiente e de gestão de recursos hídricos, buscando integração com outros municípios nos casos em que se exigirem ações conjuntas.

Art. 171. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, qualquer que seja o processo tecnológico adotado, deverão ser executados sem qualquer prejuízo para a saúde humana e ao meio ambiente.

Parágrafo único. A coleta de lixo no município será seletiva, cabendo ao Poder Público Municipal;

I - tratamento e destino final adequado do material orgânico;

II - comercialização dos materiais recicláveis;

III - destinação final do lixo hospitalar por meio de incineração.

Art. 172. É vedado o despejo de resíduos sólidos e líquidos a céu aberto em áreas públicas ou privadas, ou em locais delimitados como áreas de preservação permanente do meio ambiente, tais como, córregos, lagos, parques, bosques e matas.

Art. 173. O município poderá exigir, nos termos da lei, da fonte geradora de resíduos, que executem, segundo parâmetros por ele fixados, prévio tratamento do lixo ou resíduo produzidos com condições estabelecidas pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. O lixo e os resíduos considerados perigosos para a saúde e ao meio ambiente deverão ser submetidos, obrigatoriamente, a prévio tratamento na fonte geradora, segundo as condições estabelecidas pelo Município.

Art. 174. As áreas resultantes de aterro sanitário serão destinadas a parques e áreas verdes e, em determinados casos, após autorização legislativa, a outras finalidades.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público Municipal promover a educação sanitária em todos os níveis das escolas municipais, e difundir as informações necessárias ao desenvolvimento da consciência da população.

CAPÍTULO VII

DA HABITAÇÃO

Art. 176. A política habitacional do município, integrará à do Estado e à União, objetivará a solução da carência habitacional, abrangendo as áreas urbana e rural, de acordo com os seguintes critérios e me

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - AUTORIA: A Plenalidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

I - mapeamento e otimização do uso de áreas urbanas vazias;

II - estímulo à produção imobiliária e à oferta de lotes urbanizados, por meio de parcerias público-privadas e incentivos urbanísticos;

III - atendimento prioritário à família de baixa renda, preferencialmente através de programas de subsídio à aquisição ou aluguel social;

IV - regularização fundiária de assentamentos consolidados.

Art. 177. Respeitado o disposto no artigo anterior, o Poder Público Municipal criará mecanismos de apoio à construção de moradias no meio rural para pequenos produtores e assalariados agrícolas, através de recursos canalizados especificamente para este fim, sejam estes oriundos do próprio Município, do Estado ou da União ou de outras fontes.

CAPÍTULO VIII

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DO IDOSO

Art. 178. É dever da família, da sociedade e do município, assegurar à criança, ao adolescente e ao deficiente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 179. O município incentivará as entidades particulares sem fins lucrativos, atuantes na política do bem-estar da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência e do idoso, devidamente registrados nos órgãos competentes, subvencionando-as com auxílio financeiro e amparo técnico.

Art. 180. O Conselho Municipal da Condição Feminina é órgão governamental de assessoramento, instituído por Lei, com o objetivo de promover e zelar pelos direitos da mulher, propondo estudos, projetos, programas e iniciativas que visem a eliminar a discriminação contra a mulher em todos os aspectos, integração com os demais órgãos do Governo.

Parágrafo único. O município poderá destinar ao Conselho Municipal da Condição Feminina anualmente parte de sua receita.

Art. 181. O município atuará, em cooperação com a União e o Estado, visando coibir a exigência de atestado de esterilização e de teste de gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho.

Parágrafo único. O município proporcionará aos Servidores, indistintamente, oportunidades adequadas de crescimento profissional através de programas de formação de mão-de-obra, aperfeiçoamento, reciclagem, inclusive para habilitação no atendimento específico à mulher.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

Art. 182. O município garantirá proteção especial à servidora pública gestante, adequando ou mudando temporariamente suas funções, nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à sua saúde e a do nascituro, sem que disso decorra qualquer ônus posterior ao município.

Art. 183. Os Conselhos Municipais, inclusive os que contam com a participação comunitária, deverão ser integrados por representantes dos grupos ou organizações de mulheres, conforme regulamentação da lei.

Art. 184. É vedada, na administração pública direta, indireta e fundacional do município, a contratação de empresas que reproduzam práticas discriminatórias na admissão de mão-de-obra.

Art. 185. O município garantirá a implantação, o acompanhamento e a fiscalização da política de assistência integral à saúde da mulher em todas as fases de sua vida, de acordo com suas especificidades, assegurando, nos termos da lei:

I - assistência ao pré-natal, parto e puerpério, incentivo ao aleitamento e assistência clínico-ginecológica;

II - assistência à mulher em caso de aborto previsto em lei ou de sequelas de abortamento;

III - atendimento à mulher vítima de violência.

Art. 186. O município incorporará práticas alternativas de saúde, considerando a experiência de grupos ou instituições de defesa dos direitos da mulher.

CAPÍTULO IX

DO TRANSPORTE

Art. 187. O transporte é um direito fundamental do cidadão, sendo de responsabilidade do Poder Público Municipal, o planejamento e as operações dos vários meios de transporte coletivo.

Art. 188. A tarifa de transporte coletivo deverá assegurar a qualidade do serviço e será condizente com o poder aquisitivo da população.

Art. 189. A operação e execução do sistema de transporte coletivo, serão feitas por concessão ou permissão, nos termos da lei.

Art. 190. Todas as linhas de transporte coletivo contarão, em percentual definido por lei, com ônibus adaptados ao transporte de pessoas com deficiência.

Art. 191. O Município assegurará, nos termos da lei:

I - tarifa diferenciada no transporte coletivo aos estudantes;

II – transporte coletivo gratuito às pessoas com deficiência.

PELO 001/2026 PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

CAPÍTULO X

DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 192. O Município exercerá sua competência na segurança pública através de sua Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, atuando de forma cooperativa com os órgãos de segurança pública do Estado.

TÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 193. São vedadas:

I - a inscrição de símbolos, de nomes de autoridades ou administradores em placas indicativas de obras ou em veículos de propriedade ou a serviço da administração pública direta, indireta ou fundacional do Município.

II - a atribuição de nomes de pessoas vivas a bens públicos de qualquer natureza, pertencentes ao Município.

Art. 194. Além das disposições previstas nesta Lei, ficam mantidas as demais constantes no Estatuto dos funcionários públicos do Município de Apucarana e de outras Leis Municipais que versem sobre direitos e obrigações dos servidores públicos, vigentes nesta data.

Art. 195. As emendas à Lei Orgânica Municipal terão sua numeração iniciada a partir da promulgação desta Lei Orgânica.

Parágrafo único. Fica vedada a reinicialização da numeração a cada exercício.

Art. 196. Ficam recepcionadas com o status de lei ordinária, para todos os fins de direito, as seguintes Leis Complementares, por tratarem de matéria não reservada ao processo legislativo qualificado por esta Lei Orgânica, podendo ser alteradas ou revogadas por lei ordinária superveniente:

I - Lei Complementar nº 1, de 20 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos (Estatuto dos Servidores), e suas alterações posteriores;

II - Lei Complementar nº 1, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e o Plano de Carreira dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, e suas alterações posteriores;

PELO 001/2026 - PELO-1284-22-01-2026 - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

III - Lei Complementar nº 3, de 19 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Quadro de Cargos em Comissão da Câmara Municipal, e suas alterações posteriores;

IV - Lei Complementar nº 3, de 19 de dezembro de 2014, que institui o Plano Diretor Municipal;

V - Lei Complementar nº 4, de 19 de dezembro de 2014, que institui os Perímetros Urbanos do Município;

VI - Lei Complementar nº 5, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Uso e a Ocupação do Solo no Município;

VII - Lei Complementar nº 6, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo no Município;

VIII - Lei Complementar nº 7, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as edificações no Município (Código de Edificações);

IX - Lei Complementar nº 8, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Viário Básico do Município;

X - Lei Complementar nº 3, de 01 de julho de 2015, que dispõe sobre o serviço de táxi no Município;

XI - Lei Complementar nº 5, de 05 de novembro de 2015, que institui o Plano de Mobilidade Urbana;

XII - Lei Complementar nº 6, de 11 de dezembro de 2015, que estabelece normas para operações de carga e descarga;

XIII - Lei Complementar nº 3, de 26 de junho de 2019, que regulamenta a devolução do saldo de caixa (duodécimo) da Câmara ao Executivo;

XIV - Lei Complementar nº 2, de 25 de março de 2020, que institui o Estatuto da Guarda Civil Municipal;

XV - Lei Complementar nº 3, de 25 de março de 2020, que institui o Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal;

XVI - Lei Complementar nº 5, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Municipal, e suas alterações posteriores;

XVII - Lei Complementar nº 6, de 31 de dezembro de 2020, que institui os Perímetros Urbanos;

XVIII - Lei Complementar nº 7, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo no Município;

XIX - Lei Complementar nº 8, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo do Município;

XX - Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município;

XXI - Lei Complementar nº 10, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Sistema Viário do Município;

PELO 00/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

XXII - Lei Complementar nº 11, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a instalação de antenas de telecomunicação;

XXIII - Lei Complementar nº 12, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente (Código Ambiental);

XXIV - Lei Complementar nº 13, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município;

XXV - Lei Complementar nº 14, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Plano de Ações e Investimentos para o Município;

XXVI - Lei Complementar nº 3, de 24 de março de 2023, que autoriza a concessão de servidão administrativa;

XXVII - Lei Complementar nº 4, de 24 de março de 2023, que dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação (Antenas 5G);

XXVIII - Lei Complementar nº 7, de 14 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal, consolidando e alterando diversas Leis Complementares anteriores;

XXIX - Lei Complementar nº 1, de 03 de abril de 2024, que cria o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Procuradoria-Geral do Município;

XXX - Lei Complementar nº 2, de 18 de abril de 2024, que regulamenta as prerrogativas e a organização administrativa da Procuradoria-Geral do Legislativo;

XXXI - Lei Complementar nº 1, de 17 de fevereiro de 2025, que autoriza o poder legislativo a promover a extinção de cargos efetivos;

XXXII - Lei Complementar nº 3, de 28 de março de 2025, que autoriza a concessão de Direito Real de Uso.

Art. 197. Ficam revogadas:

I - A Lei Orgânica n° 1, de 5 de abril de 1990;

II - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 19 de junho de 2001;

III - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 30 de abril de 2002;

IV - Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 13 de fevereiro de 2003;

V - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 22 de abril de 2003;

VI - Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 22 de março de 2005;

VII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 30 de junho de 2005;

VIII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 28 de dezembro de 2007;

IX - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 10 de novembro de 2008;

X - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 28 de junho de 2010;

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

XI - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 29 de agosto de 2011;

XII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 23 de abril de 2012;

XIII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 30 de outubro de 2013;

XIV - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 02 de setembro de 2015;

XV - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 27 de dezembro de 2016;

XVI - Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 19 de dezembro de 2018;

XVII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 19 de dezembro de 2018;

XVIII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 17 de junho de 2019.

Art. 198. Esta Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal, entra em vigor na data de sua publicação.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ATOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1° A implantação do disposto no art. 88, § 8º desta Lei Orgânica dar-se-á de forma gradativa, observadas as seguintes proporções mínimas de cumprimento:
I - a partir de 1º de janeiro de 2027, será assegurado, no mínimo, o cumprimento de 1/3 (um terço) das emenda individuais;
II - a partir de 1º de janeiro de 2028, será assegurado, no mínimo, o cumprimento de 2/3 (dois terços) das emendas individuais;
III - a partir de 1º de janeiro de 2029, o disposto no art. 88, § 8º será aplicado em sua integralidade.

Art. 2º Ficam revogadas:

I - A Lei Orgânica n° 1, de 5 de abril de 1990;

II - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 19 de junho de 2001;

III - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 30 de abril de 2002;

IV - Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 13 de fevereiro de 2003;

V - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 22 de abril de 2003;

VI - Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 22 de março de 2005;

VII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 30 de junho de 2005;

VIII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 28 de dezembro de 2007;

IX - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 10 de novembro de 2008;

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

X - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 28 de junho de 2010;

XI - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 29 de agosto de 2011;

XII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 23 de abril de 2012;

XIII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 30 de outubro de 2013;

XIV - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 02 de setembro de 2015;

XV - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 27 de dezembro de 2016;

XVI - Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 19 de dezembro de 2018;

XVII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 19 de dezembro de 2018;

XVIII - Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 17 de junho de 2019.

Art. 3º Esta Emenda à Lei Orgânica, aprovada pelos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Apucarana, 21 de janeiro de 2025.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

JUSTIFICAÇÃO

Submetemos à apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o presente Projeto de Emenda à Lei Orgânica, que propõe uma revisão integral e a instituição de uma nova Lei Orgânica para o Município de Apucarana. A apresentação desta matéria não representa um ato administrativo corriqueiro, mas sim um dos momentos mais significativos e de maior responsabilidade na história política e institucional de nossa cidade. Trata-se de um convite para que, juntos, possamos refundar o pacto fundamental que rege a vida em nosso município, legando às futuras gerações um instrumento de governança à altura dos desafios e das aspirações do século XXI.

A decisão de propor uma nova Carta Magna Municipal não foi tomada de ânimo leve. Ela é o resultado de um longo e meticuloso processo de estudo, diagnóstico e debate, que concluiu, de forma inequívoca, pelo completo esgotamento do modelo vigente, promulgado em 5 de abril de 1990.

I. O DIAGNÓSTICO: O ESGOTAMENTO DA LEI DE 1990

A Lei Orgânica que hoje nos rege foi um marco em sua época, cumprindo o mandamento da Constituição Cidadã de 1988 de organizar os municípios como entes federativos autônomos. Contudo, sua gênese foi marcada por uma urgência que comprometeu sua qualidade e longevidade. O prazo constitucional de apenas seis meses, somado à inexperiência da época com a nova ordem constitucional e à ausência de referências consolidadas, impôs aos legisladores de então um trabalho apressado, que se valeu, compreensivelmente, da compilação de textos das Constituições Federal e Estadual.

O resultado foi uma lei que, embora tenha cumprido seu papel inicial, nasceu com fragilidades estruturais. Ao longo de mais de três décadas, essas fragilidades se agravaram. O texto original tornou-se progressivamente desatualizado frente às inúmeras reformas constitucionais e à evolução da legislação infraconstitucional. Pior, revelou-se portador de graves inconstitucionalidades materiais, que geraram insegurança jurídica, expuseram o município a litígios e, em alguns casos, mancharam a imagem desta Casa Legislativa em cenário nacional.

As dezenas de emendas realizadas ao longo dos anos, embora bem-intencionadas, resultaram em um "retalho legislativo", um texto fragmentado, de difícil compreensão e com inconsistências internas. Chegamos a um ponto em que novas emendas pontuais não seriam mais capazes de solucionar os problemas estruturais. A única solução responsável era a reconstrução completa.

II. A DECISÃO POLÍTICA: CORAGEM E RESPONSABILIDADE

Foi necessária a coragem e a vontade política desta legislatura para enfrentar um desafio que há muito se anunciava. Em vez de postergar o problema, a Câmara Municipal de Apucarana assumiu a responsabilidade histórica de dotar a cidade de uma nova Lei Orgânica. Reconhecendo a complexid

PELO 001/2026 - PELO-1-38/-22-01-2026 - AUTOGIA - A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidade.pdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

da tarefa e a ausência de capacidade técnica especializada dentro da própria estrutura da Câmara para um trabalho desta envergadura, a primeira decisão acertada foi a de buscar auxílio externo qualificado.

A Parceria com a Plataforma LegisAtivo

Para garantir que o novo texto fosse não apenas moderno em suas concepções, mas impecável em sua técnica e em sua conformidade com a ordem jurídica, foi contratada a consultoria da plataforma LegisAtivo, referência nacional em capacitação e assessoria legislativa municipal. Os trabalhos foram conduzidos pela consultora Mônica Cassia dos Santos Lopes, profissional de reconhecida expertise em direito constitucional e legislação municipal, que guiou os debates ao longo de todo o processo.

A consultoria foi responsável por:

- **Capacitação inicial** dos vereadores participantes sobre princípios constitucionais, técnica legislativa e especificidades da Lei Orgânica;
- **Diagnóstico completo** da Lei Orgânica de 1990, identificando inconstitucionalidades, defasagens e lacunas;
- **Condução técnica** das 32 reuniões de estudo, garantindo que cada artigo fosse analisado à luz da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
- **Elaboração de pareceres** sobre as propostas dos vereadores, apontando riscos jurídicos e sugerindo alternativas;
- **Sistematização e redação final** da minuta do PLOM, consolidando as decisões do Grupo de Estudos em um texto tecnicamente adequado.

Em 8 de maio de 2025, foi instalado o Grupo de Estudos, um colegiado plural e multipartidário que se debruçou sobre a tarefa com um afinco exemplar. O que se seguiu foi um trabalho que pode ser descrito como verdadeiramente artesanal.

III. O MÉTODO: UMA CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA E ARTESANAL

Ao longo de mais de oito meses, em 32 reuniões de estudo, cada artigo da antiga lei foi dissecado, analisado e debatido. Cada dispositivo do novo texto foi forjado em um processo de diálogo, negociação e busca por consenso. As diferentes visões ideológicas presentes no Grupo de Estudos não foram um obstáculo, mas um catalisador para a construção de um texto mais equilibrado, robusto e representativo da diversidade de nossa sociedade.

Abandonou-se a pressa de 1990 em favor da profundidade. Trocou-se o "copia e cola" pela reflexão sobre a realidade de Apucarana. O resultado deste método é um Projeto de Lei Orgânica que tem a legitimidade de ter sido construído democraticamente e a qualidade de ter sido pensado para as necessidades específicas de nosso município.

IV. OS AVANÇOS: UMA LEI PARA O FUTURO

PELO 101743 - PEEDI-1-884-22-02-2026 - - AUTORIA: APluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

O projeto ora apresentado representa um salto qualitativo monumental para a governança de Apucarana. Dentre os inúmeros avanços, destacam-se:

1. Saneamento Constitucional: A Correção de Vícios Históricos

Um dos pilares do trabalho foi a realização de um verdadeiro "saneamento constitucional", expurgando do texto dezenas de inconstitucionalidades que maculavam a lei de 1990. A nova lei restaura a plena conformidade com a Constituição Federal, trazendo segurança jurídica para a gestão e para o cidadão. A tabela abaixo sintetiza as correções mais relevantes:

Problema na Lei de 1990	Fundamento Jurídico (STF/CF)	Solução no Novo PLOM
Quórum de Maioria Absoluta para CPIs (Art. 24, § 4º)	Afronta ao Art. 58, § 3º, da CF, que garante o direito da minoria de investigar com apenas **1/3** dos membros.	O novo Art. 27, § 4º, corrige o quórum para 1/3, fortalecendo a fiscalização parlamentar.
Votação Secreta para Vetos (Art. 34, § 4º)	Contraria o princípio da publicidade e a EC nº 76/2013. Gerou ação judicial e repercussão negativa para a cidade.	O novo Art. 40, § 4º, estabelece a **votação nominal e aberta**, garantindo total transparência.
Autorização para Ausência do Prefeito (Art. 17, II)	Exigência para "qualquer tempo" viola a separação de poderes (ADI 678). Válido apenas para ausências **superiores a 15 dias**.	O novo Art. 53 ajusta a regra, exigindo autorização apenas para ausências superiores a 15 dias.
Vinculação de Subsídios (Art. 17, XIX)	O STF (Tema 1192) vedou a vinculação automática de subsídios de agentes políticos aos reajustes de servidores, exigindo lei específica.	O dispositivo foi alterado, desvinculando os reajustes e exigindo lei específica para cada alteração de subsídio.
Autorização para Convênios (Art. 17, XII)	Violação do princípio da reserva da administração, que confere ao Executivo a gestão de atos ordinários.	O dispositivo foi suprimido, restaurando a prerrogativa do Executivo de celebrar convênios de rotina.

2. Modernização e Transparência

A lei foi inteiramente reestruturada, com uma nova topografia que a torna mais clara e de consulta. Foram introduzidos temas contemporâneos e essenciais, como a proteção ao meio ambiente

PELO 001/2026 - PELO-I-374-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

valorização do bem-estar animal, o fomento à ciência e tecnologia e, de forma crucial, regras claras para a transição administrativa, garantindo a continuidade dos serviços públicos.

3. Fortalecimento do Legislativo e da Fiscalização

Ao corrigir o quórum das CPIs, ao garantir a publicidade de todos os atos e ao introduzir mecanismos como as emendas impositivas, a nova Lei fortalece o papel fiscalizador do Poder Legislativo e amplia sua capacidade de influir positivamente na alocação dos recursos públicos.

4. Segurança Jurídica para Servidores e Cidadãos

O novo texto detalha e consolida os direitos dos servidores públicos, como a licença-maternidade de 180 dias, e estabelece um arcabouço jurídico claro para a prestação de serviços nas áreas da saúde, educação e assistência social, garantindo direitos e definindo deveres de forma precisa.

V. CONCLUSÃO

Senhoras e Senhores Vereadores, o documento que temos em mãos é mais do que um projeto de lei. É a certidão de renascimento do nosso pacto municipal. É a oportunidade de entregar à população de Apucarana uma ferramenta de governança moderna, eficiente, transparente e, acima de tudo, justa.

A aprovação deste projeto não será o fim de um trabalho, mas o início de uma nova era para a administração pública em nossa cidade. Uma era de maior segurança jurídica, de maior responsabilidade fiscal, de maior participação cidadã e de maior compromisso com o desenvolvimento sustentável e social.

Diante de todo o exposto, e com a convicção de que estamos diante de uma oportunidade histórica de legar um futuro melhor para Apucarana, conclamamos o apoio de todos os nobres pares para a aprovação deste Projeto de Emenda à Lei Orgânica.

PELO 001/2026 - PELO-I-384-22-01-2026 - - AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://https://apucarana.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 101743 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** C44121A61BB1D9418C3E3644816ABA68

PELO 001/2026
AUTORIA: A Pluralidade dos Vereadores

DOCUMENTO ASSINADO POR:
01) DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO:07149046940 EM 21/01/2026 17:10:02
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121171001176902620 1-101743.pdf
02) GUILHERME MERCADANTE LIVOTI:06390339976 EM 21/01/2026 17:14:43
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121171442176902648 3-101743.pdf
03) SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA:02762891965 EM 21/01/2026 17:26:24
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121172624176902718 4-101743.pdf
04) PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA:04119560945 EM 21/01/2026 18:04:01
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121180400176902944 1-101743.pdf
05) MOISES TAVARES DOMINGOS:04119273962 EM 21/01/2026 18:53:19
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121185318176903239 8-101743.pdf
06) LUCAS ORTIZ LEUGI:07266704995 EM 21/01/2026 19:23:43
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121192342176903422 2-101743.pdf
07) ANTONIO LUCIANO FACCHIANO:01958602922 EM 21/01/2026 20:10:22
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121201021176903702 1-101743.pdf
08) ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE:00568534913 EM 21/01/2026 20:36:34
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260121203633176903859 4-101743.pdf
09) ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA:99341379920 EM 22/01/2026 10:03:24
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260122100323176908700 3-101743.pdf
10) VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA:06358473964 EM 27/01/2026 10:01:59
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260127100158176951891 9-101743.pdf
11) GABRIEL CALDEIRA:67998879904 EM 27/01/2026 14:43:49
https://cdn-apucarana.legiflow.com.br/uploads/icpsigned-20260127144348176953582 9-101743.pdf

-- FIM --